

**ДОГОВІР ПОСТАВКИ**  
**№ 345T/251122**

м. Київ

„25” листопада 2022р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАСТОН», надалі „ПРОДАВЕЦЬ”, в особі директора Кузнєцова Кирила Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Комунальне некомерційне підприємство “Золочівська центральна районна лікарня” Золочівської районної ради Львівської області, надалі "ЗАМОВНИК", в особі директора Яцунського Тараса Петровича, який діє на підставі статуту, та

Association DETI, надалі - «ПЛАТНИК», в особі президента Романенко Марина Володимирівни, яка діє на підставі статуту,

надалі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ЗАМОВНИКА в обумовлені строки товар (далі по тексту – Товар), а Замовник зобов'язується прийняти вказаний Товар, а Платник сплатити за нього певну грошову суму.

1.2. Асортимент, номенклатура, загальна кількість та вартість Товару, що підлягає поставці, визначаються Сторонами у Специфікації (Додаток №1 до даного Договору), яка є невід'ємною частиною даного Договору.

**2. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

2.1. Загальна вартість Товару згідно Специфікації №1 станом на дату укладання цього Договору становить: **1 405,00 євро (одна тисяча чотириста п'ять євро 00 євроцентів) без ПДВ.**

Код Товару УКТЗЕД 8537. Застосовується пільга №14060544 згідно Постанови КМУ №224 від 20.03.2020р. із змінами та доповненнями (Податковий кодекс України пункт 71 підрозділу 2 розділу XX), Постанови КМУ №1260 від 09.11.2022р.

ПЛАТНИК оплачує вартість Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ поетапно, а саме:

1-й етап: передплату в розмірі 30% загальної вартості Товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін цього Договору;

2-й етап: передплату в розмірі 70% загальної вартості Товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення від ПРОДАВЦЯ про готовність Товару до відвантаження зі складу.

2.2. Вартість робіт по підготовці Товару до вводу в експлуатацію згідно п.1.3. цього Договору входить у вартість поставки Товару та додатково не оплачується.

2.3. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний сповістити ПРОДАВЦЯ про проведені платежі шляхом передачі йому електронною поштою копії своїх виконаних платіжних доручень.

2.4. Оплата за цим договором здійснюється в євро шляхом безготівкового перерахування на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ.

2.5. Сторони домовились, що кошти, отримані Постачальником від **Association DETI, Adresse Route de Chêne 72, 1208 Genève**, будуть вважатись оплатою ЗАМОВНИКОМ за Товар по даному Договору. Подальші взаємовідносини та розрахунки між ЗАМОВНИКОМ та **Association DETI, Adresse Route de Chêne 72, 1208 Genève**, останні здійснюються між собою самостійно без участі Постачальника.

2.6. У разі зміни чи введення додаткових обов'язкових платежів (ставок, тарифів, мита тощо) що підлягають сплаті при розмитненні Товару при ввезенні його на митну територію України, з моменту укладення цього Договору до остаточного розрахунку та передачі Товару по видатковій накладній, ціна Товару підлягає корегуванню відповідно до здійснених змін таких обов'язкових платежів.

**3. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ**

3.1. Строк поставки Товару складає 65 (шістдесят п'ять) календарних днів, починаючи з дня отримання ПРОДАВЦЕМ передплати згідно 1-го етапу п.2.1. цього Договору, за умови своєчасного отримання ПРОДАВЦЕМ передплати згідно 2-го етапу п.2.1. цього Договору в повному обсязі.

3.2. Товар передається ЗАМОВНИКУ в кількості і комплектності по накладній за адресою: м. Київ, вул. Ольжича, 51а..

Разом з Товаром ПРОДАВЕЦЬ передає ЗАМОВНИКУ наступні документи: оригінал рахунку, видаткову накладну, інструкцію по експлуатації та гарантійний талон.

## **4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

### **4.1. Обов'язки ПРОДАВЦЯ:**

- Поставити Товар Замовнику в строк указаний в п.3.1. даного Договору, та на умовах вказаних в п.3.2. даного Договору.
- Сповістити Замовника про готовність Товару до відвантаження зі складу шляхом направлення йому письмового повідомлення.

### **4.2. Обов'язки ЗАМОВНИКА:**

- Прийняти Товар від Постачальника в установленому законодавством України порядку.

### **4.3. Обов'язки ПЛАТНИКА:**

- Своєчасно провести оплату згідно п.2.1. цього Договору.

## **5. ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ**

5.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що поставлений за цим договором Товар повністю відповідає умовам цього договору за якістю, кількістю та комплектною і обумовленим або заявленим виробником властивостями Товару.

5.2. Гарантійний період на Товар в частині щита АВР, клемного щита та візка (п.1. Специфікації в Додатку №1 до даного Договору) становить 12 місяців від дати передачі Товару ПОКУПЦЮ по видатковій накладній.

5.3. Гарантія поширюється на усунення будь-якого дефекту, що виник з вини виробника окрім випадків, що вказані в п.5.4. та п.5.5. даного Договору.

5.4. Умови гарантії не розповсюджуються на:

- Товар, якщо ПЛАТНИК не виконав своїх зобов'язань згідно п.2.1. цього Договору в повному обсязі що до повного розрахунку за товар;
- Товар, гарантійні, регламентні роботи та сервісне обслуговування якого, згідно вимог відповідних інструкцій (керівництва з експлуатації) на Товар, здійснюються особами, які не уповноважені Постачальником;
- Товар, не пред'явлений до технічного обслуговування та перевірок, в терміни, що вказані у відповідних інструкціях (керівництвах з експлуатації) на Товар;
- Позиції та матеріали, що вимагають заміни та регулювань при профілактичному огляді та обслуговуванні Товару, такі як моторне масло, антифриз, фільтра (паливні, масляні, повітряні), ущільнення клапанної кришки (-ок), ремені, акумуляторні батареї, запобіжники, індикаторні лампи тощо;
- Товар, в конструкцію якого були внесені конструктивні істотні зміни, не погоджені з Постачальником;
- Пошкодження лакофарбового покриття від ударів каміння, промислових викидів, смолисті осадки дерев, солі, граду, шторму, блискавки та інших природних та кліматичних впливів.

5.5. Гарантійні зобов'язання Постачальника на Товар втрачають силу до закінчення гарантійного строку в наступних випадках:

- Суттєвих порушень або невиконань Замовником вимог відповідних інструкцій (керівництва з експлуатації), в тому числі по застосуванню експлуатаційних матеріалів;
- Наявності механічних ушкоджень, що виникли на Товарі в результаті експлуатації з вини Замовника.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. У разі прострочення терміну поставки Товару згідно з п.3.1. даного Договору ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний сплатити ПЛАТНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

6.2. У разі прострочення терміну виконання робіт згідно з п.3.3. даного Договору ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний сплатити ПЛАТНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

6.3. У разі прострочення термінів передплати та оплати за Товар згідно з п.2.1. даного договору ПЛАТНИК зобов'язаний сплатити ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

6.4. У випадку прострочення виконання грошового зобов'язання передбаченого п.2.1. даного Договору більш ніж на 15 календарних днів по кожному етапу окремо, ПЛАТНИК зобов'язаний у відповідності до ст. 625 ЦК України виплатити ПРОДАВЦЮ суму боргу, з врахуванням 30% річних від простроченої суми за кожний день прострочення.

6.5. У випадку прийняття ЗАМОВНИКОМ рішення про відмову від Товару та/або розірвання Договору після проведення передоплати і до повного виконання умов Договору, як неустойка утримується із суми авансу на користь ПРОДАВЦЯ 10% від повної вартості Товару.

## **7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

7.1. У випадку виникнення спорів за Договором чи в зв'язку з ним, сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в Господарському суді за місцезнаходженням відповідача.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Кожна із сторін звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов'язків за Договором, якщо вона доведе, що порушення Договору викликане обставинами нездоланної сили, факт настання яких повинен бути документом відповідних державних органів, розташованих за місцем перебування однієї із Сторін Договору, що посилається на обставини нездоланної сили.

У цьому випадку під обставинами нездоланної сили треба розуміти ситуації надзвичайного характеру, що виникли після підписання сторонами цього Договору і незалежно від волі і бажання Сторін (Сторони), зокрема, але не обмежуючись: природні стихії і катаклізми, війна, цивільні безладдя, епідемії, епізоотії, пожежі, аварії, заборони й обмеження, що впливають із законодавства України.

8.2. Сторона, для якої виникла неможливість належного виконання зобов'язання, зобов'язана негайно сповістити іншу Сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення обставин нездоланної сили і несе ризик збитків, що стали наслідком неповідомлення чи несвоєчасності такого повідомлення.

8.3. Якщо, через обставини нездоланної сили, неможливість належного виконання зобов'язань буде існувати понад один місяць, кожна із сторін може в односторонньому порядку розірвати Договір без обов'язку по відшкодуванню виниклих в наслідок цього збитків, попередньо повідомивши в письмовій формі іншу Сторону про розірвання Договору.

8.4. При розірванні Договору внаслідок дії обставин нездоланної сили Сторони зобов'язуються провести взаєморозрахунки, відповідно до чинного законодавства України.

## **9. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

9.1. Договір може бути змінений за згодою Сторін шляхом підписання до даного Договору додаткових угод.

9.2. Договір може бути розірваний:

9.2.1. з дати підписання Сторонами додаткової угоди про розірвання;

9.2.2. через 60 днів з дати направлення однією із Сторін письмового повідомлення про одностороннє розірвання Договору відповідно до п.8.3;

9.2.3. в разі не виконання ПЛАТНИКОМ своїх зобов'язань згідно п.2.1. цього Договору протягом 10 (десяти) банківських днів.

## **10. ДІЯ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

10.2. Строк дії цього Договору починається з моменту, визначеного в п.10.1. цього договору, і закінчується 31.12.2023 р. Якщо не одна зі Сторін не заявила про розторгнення цього Договору, цей Договір дія договору продовжується автоматично.

10.3. ПЛАТНИК має право запросити підтвердуючі документи та/або здійснити візит для перевірки наявності та використання за призначенням обладнання переданим за цим договором. ЗАМОВНИК, зобов'язується надати платнику вичерпну інформацію щодо використання обладнання (напротязі 7 календарних днів) та/або надати доступ до переданого обладнання у період 2 роки з моменту поставки.

10.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов'язків по всіх пунктах Договору і Додатків до нього та відповідальності за порушення Договору, яке мало місце під час дії цього Договору.

## **11. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Невід'ємними Додатками до цього договору є Додаткові угоди, рахунки-фактури та інші аналогічні документи, що укладені Сторонами протягом дії цього Договору у письмовій формі за підписом обох сторін.

11.2. Кожен Додаток є окремою угодою, що укладені у рамках Договору. Кожен наступний Додаток не скасовує і не припиняє дію минулих Додатків ні в цілому, ні частково, якщо тільки в ньому не зазначене інше.

11.3. Сторони дійшли згоди, що на письмові погодження, пропозиції, претензії – письмова відповідь надається Стороною не пізніше 7 (семи) днів з дня отримання таких.

11.4. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються в письмовій формі і вважаються дійсними, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін.

11.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої сторони.

11.6. Документи, передані по факсимільному зв'язку, мають повну юридичну чинність за умови наступного надання оригіналів протягом 3 (трьох) робочих днів.

11.7. Договір укладений в двох екземплярах, по одному для кожної сторони що мають однакову юридичну силу.

11.8. ПРОДАВЕЦЬ є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.9. Замовник неприбуткова організація.

11.10. Платник неприбуткова організація.

11.11. Якщо одна із сторін змінить банківські, юридичні реквізити чи статус платника податку під час дії цього Договору вона зобов'язана протягом 5 днів повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

11.12. Сторони підтверджують, що на момент укладання Договору, вони є юридичними особами згідно діючому законодавству України, мають необхідні документи для здійснення господарської діяльності. Фізичні особи, які підписали цей Договір, та вказані в преамбулі, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав по підписанню і виконанню даного Договору.

11.13. Фізична особа, яка підписала цей правочин, є (і) належним чином повідомлена і цим (ii) надає свою свідому згоду на включення і обробку її персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, інші персональні дані, які стали відомі ТОВ «Трастон» у зв'язку з підписанням цього правочину) до бази персональних даних «Контрагенти», яка знаходиться за місцезнаходженням ТОВ «Трастон» (володілець бази персональних даних), вказаним в цьому правочині, виключно з метою їх використання у господарській діяльності ТОВ «Трастон» та його афілійованих юридичних осіб. Зазначені персональні дані не підлягають розголошенню іншим, ніж зазначеним в цьому пункті, особам, крім випадків, передбачених законодавством України. Особа, яка цим надала свою згоду, вказану вище в цьому пункті, ознайомлена зі змістом статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

## 12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

| “ПРОДАВЕЦЬ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | “Замовник”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | “Платник”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАСТОН»</b></p> <p>Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9<br/>код ЄДРПОУ 42644643<br/>ПІН 426446426548<br/>Р/р: UA673510050000026002878927538<br/>Банк АТ "УКРСИББАНК"<br/>Контактний телефон: (073) 4397730<br/>Має статус платника податку на прибуток на загальних умовах<br/>Являється платником податку на додану вартість<br/><b>Директор Кузнєцов К.І.</b></p> <p>/ _____ /</p> | <p><b>Комунальне некомерційне підприємство “Золочівська центральна районна лікарня” Золочівської районної ради Львівської області</b></p> <p>Місцезнаходження: Україна, 80700, Львівська обл., Золочівський р-н, місто Золочів, вул.Павлова академіка, будинок 48<br/>Код ЄГРПОУ 01996272</p> <p><b>Директор Яцунський Т.П.</b></p> <p>/ _____ /</p> | <p>Association DETI</p> <p>Address: Route de Chene 72, 1208-Geneva, Switzerland<br/>IBAN CHF CH41 0900 0000 1417 9526 9<br/>BIC POFICHBEXXX<br/>Beneficiary DETI<br/>Bank Post Finance SA<br/>Mingerstrasse 20, 3030 Berne, 090002</p> <p><b>Президент Романенко М. В.</b></p>  |

**Додаток №1**  
**до Договору № 345T/251122**  
**поставки та виконання робіт**  
**від „25” листопада 2022р.**

**Специфікація**

| № п/п                         | Найменування                                                                         | Кількість | Ціна без ПДВ, євро | Загальна сума без ПДВ, євро |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 1                             | <b>Щит автоматичного вводу резерва 250А IP54 для дизельного генератора ML165-WE3</b> | 1 шт.     | 1 405,00           | 1 405,00                    |
| <b>Сума без ПДВ: 1 405,00</b> |                                                                                      |           |                    |                             |

**РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ**

| “ПРОДАВЕЦЬ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “Замовник”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | “Платник”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАСТОН»</b></p> <p>Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9<br/>код ЄДРПОУ 42644643<br/>ПІН 426446426548<br/>Р/р:<br/>UA673510050000026002878927538<br/>Банк АТ "УКРСИББАНК"<br/>Контактний телефон: (073) 4397730<br/>Має статус платника податку на прибуток на загальних умовах<br/>Являється платником податку на додану вартість<br/><b>Директор Кузнєцов К.І.</b></p> <p>/ _____ /</p> | <p><b>Комунальне некомерційне підприємство “Золочівська центральна районна лікарня” Золочівської районної ради Львівської області</b></p> <p>Місцезнаходження: Україна, 80700, Львівська обл., Золочівський р-н, місто Золочів, вул.Павлова академіка, будинок 48<br/>Код ЄГРПОУ 01996272</p> <p><b>Директор Яцунський Т.П.</b></p> <p>/ _____ /</p> | <p>Association DETI</p> <p>Address: Route de Chene 72, 1208-Geneva, Switzerland<br/>IBAN CHF CH41 0900 0000 1417 9526 9<br/>BIC POFICHBEXXX<br/>Beneficiary DETI<br/>Bank Post Finance SA<br/>Mingerstrasse 20, 3030 Berne, 090002</p> <p><b>Президент Романенко М. В.</b></p> <p></p> |